



PUTUSAN
Nomor 3337 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **NURAINI**, bertempat tinggal di Anak Air, RT 002/RW 008, Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
2. **KHAIRUL MALIN BATUAH**, bertempat tinggal di Jalan Kayu Manis V Lama, RT 003/RW 002, Kelurahan Pisang Baru, Kecamatan Matraman;
3. **BATINAR**, bertempat tinggal di Anak Air, RT 003/RW 008, Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
4. **HASAN BASRI**, bertempat tinggal di Anak Air, RT 002/RW 008, Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
5. **AFRIZAL**, bertempat tinggal di Jalan By Pass, RT 003/RW 005, Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
6. **ADI ANWAR**, bertempat tinggal di Anak Air, RT 002/RW 008, Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Putri Deyesi Rizki, S.H., M.H., dan kawan-kawan Para Advokat pada Kantor Hukum Inspirate, beralamat di Jalan Purus III, Nomor 11A Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2023;

Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat;

L a w a n

1. **ELMI**, bertempat tinggal di RT 001/RW 003, Kelurahan

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 3337 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang,
Provinsi Sumatera Barat;

2. **LILIK HERAWATI**, bertempat tinggal di RT 002/RW 003,
Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tengah, Kota
Padang, Provinsi Sumatera Barat;
3. **WIWI EKA WATI**, bertempat tinggal di RT 001/RW 003,
Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tengah, Kota
Padang, Provinsi Sumatera Barat;
4. **DEDE EFITA**, bertempat tinggal di RT 001/RW 003,
Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tengah, Kota
Padang, Provinsi Sumatera Barat;
5. **CICILIA SARI**, bertempat tinggal di RT 001/RW 003,
Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tengah, Kota
Padang, Provinsi Sumatera Barat;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Harmen,
S.H., dan kawan Para Advokat pada Kantor Hukum "Harmen
Dan Rekan", beralamat di Komplek Harka, Blok B/12 Pasie
Kandang, Kelurahan Pasia Nan Tigo, Kecamatan Koto
Tengah, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 23 Juli 2022;

Para Termohon Kasasi/Para Tergugat;

D a n

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN
PERTANAHAN NASIONAL, CQ KANTOR WILAYAH
BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI
SUMATERA BARAT, CQ KANTOR PERTANAHAN KOTA
PADANG**, beralamat di Jalan Ujung Gurun, Nomor 1 Purus,
Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera
Barat;

Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 3337 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Padang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan hukum antara Effendi dengan Para Penggugat adalah beradik kakak kandung yang lahir dari pernikahan ayah yang bernama Umar dengan ibu yang bernama Rasinah;
3. Menyatakan Effendi dan Para Penggugat adalah pihak yang berhak atas sebidang Sertifikat Hak Milik Nomor 1217 atas nama Umar Kelurahan Anak Air;
4. Menyatakan perbutaan turun waris pada Sertifikat Hak Milik Nomor 1217 Kelurahan Anak Air yang diajukan oleh Effendi kepada Turut Tergugat (Kantor Pertanahan Kota Padang) adalah melanggar hak Para Penggugat maka oleh sebab itu perbuatan tersebut dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Menyatakan lumpuh dan tidak berkekuatan hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 7882/Kelurahan Batipuh Panjang atas nama Effendi, beserta seluruh sertifikat yang timbul dari hasil pemecahan sebagai berikut:
 - 1) Sertifikat Hak Milik Nomor 7997/Kelurahan Batipuh Panjang, luas 497 m² atas nama Effendi;
 - 2) Sertifikat Hak Milik Nomor 7998/Kelurahan Batipuh Panjang, luas 808 m² atas nama Effendi;
 - 3) Sertifikat Hak Milik Nomor 7999/Kelurahan Batipuh Panjang, luas 250 m² atas nama Effendi;
 - 4) Sertifikat Hak Milik Nomor 8000/Kelurahan Batipuh Panjang, luas 267 m² atas nama Effendi;
 - 5) Sertifikat Hak Milik Nomor 8001/Kelurahan Batipuh Panjang, luas 340 m² atas nama Effendi;
6. Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 3337 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi kompetensi absolut (*absolute competentie*);
 - Pengadilan Agama Padang berwenang mengadili perkara ini;
 - Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN Padang) berwenang mengadili perkara *a quo*;
- Eksepsi *kompetensi relatif*;
 - Gugatan Para Penggugat Kadaluarsa
 - Objek Perkara Kabur.
 - Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak.
 - Gugatan Para Penggugat tidak jelas dan saling bertentang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Padang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan objek perkara sah milik Para Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan Sah Sertifikat Hak Milik Nomor 7882 atas nama Effendi;
4. Menyatakan sah Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Effendi;
5. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat Rekonvensi yang menguasai tanpa hak yang melanggar Para Penggugat Rekonvensi untuk menguasai objek perkara adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi mengosongkan dan membebaskan objek perkara dari miliknya dan dari milik orang lain yang diperoleh dari Para Tergugat Rekonvensi, kemudian menyerahkan kepada Para Penggugat Rekonvensi, jika Para Tergugat Rekonvensi ingkar, maka pembebasan dan pengosongan melalui aparat keamanan yang kompeten untuk itu;
7. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materil yang diderita oleh Para Penggugat Rekonvensi senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan kerugian immateril sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
8. Menyatakan sah sita tahan (*revindicatoir beslag*) atas objek perkara

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 3337 K/Pdt/2024



Sertifikat Hak Milik Nomor 7882 atas nama Effendi;

9. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) perbulan keterlambatan terhitung semenjak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan dipenuhinya isi putusan ini oleh Para Tergugat Rekonvensi dengan baik;
10. Menyatakan putusan serta merta dapat dilaksanakan walaupun dilakukan upaya banding, *verzet* maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Dan Atau jika Pengadilan berpendapat lain dalam rekonvensi ini mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Padang telah memberikan Putusan Nomor 136/Pdt.G/2022/PN Pdg tanggal 24 Mei 2023 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Kompensi:

Dalam Eksepsi:

Menerima eksepsi kuasa Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

Menyatakan gugatan dalam kompensi Para Penggugat, tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

Menyatakan gugatan dalam rekonvensi Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Kompensi, tidak dapat diterima;

Dalam Kompensi dan Rekonvensi:

Menghukum Para Penggugat Dalam Kompensi/Para Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dengan dianggarkan sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Padang tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 176/PDT/2023/PT PDG tanggal 31 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 4 Oktober 2023 kemudian

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 3337 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Oktober 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 49/2023/PN Pdg Terhadap Putusan Nomor 176/Pdt/2023/PT PDG *juncto* Nomor 136/Pdt.G/2022/PN Pdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 26 Oktober 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 176/Pdt/2023/PT.Pdg *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 136/Pdt.G/2022/PN Pdg;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan hukum antara Effendi dengan Para Penggugat adalah beradik kakak kandung yang lahir dari pernikahan ayah yang bernama Umar dengan ibu yang bernama Rasinah;
3. Menyatakan Effendi dan Para Penggugat adalah pihak yang berhak atas sebidang Sertifikat Hak Milik Nomor 1217 atas nama Umar Kelurahan Anak Air;
4. Menyatakan perbutaan turun waris pada Sertifikat Hak Milik Nomor 1217

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 3337 K/Pdt/2024



Kelurahan Anak Air yang diajukan oleh Effendi kepada Turut Tergugat (Kantor Pertanahan Kota Padang) adalah melanggar hak Para Penggugat maka oleh sebab itu perbuatan tersebut dinyakan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

5. Menyatakan lumpuh dan tidak berkekuatan hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 7882/Kelurahan Batipuh Panjang atas nama Effendi, beserta seluruh sertifikat yang timbul dari hasil pemecahan sebagai berikut:
 - 1) Sertifikat hak milik Nomor 7997/Kelurahan Batipuh Panjang, luas 497 m² atas nama Effendi;
 - 2) Sertifikat Hak Milik Nomor 7998/Kelurahan Batipuh Panjang, luas 808 m² atas nama Effendi;
 - 3) Sertifikat Hak Milik Nomor 7999/Kelurahan Batipuh Panjang, luas 250 m² atas nama Effendi;
 - 4) Sertifikat Hak Milik Nomor 8000/Kelurahan Batipuh Panjang, luas 267 m² atas nama Effendi;
 - 5) Sertifikat Hak Milik Nomor 8001/Kelurahan Batipuh Panjang, luas 340 m² atas nama Effendi;
6. Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;
Apabila Ketua dan Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 9 November 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 26 Oktober 2023 dan kontra memori kasasi tanggal 9 November 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 3337 K/Pdt/2024



Padang yang menyatakan gugatan konvensi dan rekonvensi tidak dapat diterima telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, oleh karena untuk membuat terang duduk perkara dalam gugatan *a quo*, maka pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam eksepsi Para Tergugat juga harus ikut digugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: NURAINI dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **NURAINI**, 2. **KHAIRUL MALIN BATUAH**, 3. **BATINAR**, 4. **HASAN BASRI**, 5. **AFRIZAL**, dan 6. **ADI ANWAR** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Dr. Rosana Kesuma Hidayah., S.H., M.Si., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Dr. Rosana Kesuma Hidayah, S.H., M.Si.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp480.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 3337 K/Pdt/2024